

Nr. 145 Begründung der Kabinettsvorlage eines Luftschutzgesetzes. 17. April 1935*R 43 II/1298, Bl. 12–16 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Geheim!*

Deutschland ist im Falle eines Angriffs von außen mehr als andere Länder den Gefahren des Luftkrieges ausgesetzt. Jeder Teil des Reichsgebiets ist für fremde Luftstreitkräfte erreichbar. Größte Bedeutung kommt daher dem zivilen Luftschutz, d.h. denjenigen Maßnahmen zu, die dem passiven Schutz der Bevölkerung gegen die Wirkung feindlicher Luftangriffe dienen und die Abwendung von Störungen des öffentlichen Lebens sowie die Beseitigung entstandener Schäden bezwecken. Solche Maßnahmen sind jedoch im Ernstfalle nur dann wirksam, wenn das ganze Volk sich willig in sie einfügt und schon im Frieden darin geübt wird. Wenn auch weite Kreise dem Luftschutzgedanken großes Verständnis entgegenbringen und sich an den Luftschutzübungen beteiligen, so kann doch auf die Dauer der Luftschutz nicht auf rein freiwillige Beteiligung abgestellt werden, zumal auch von öffentlichen Stellen Maßnahmen verlangt werden, die schon aus haushaltsrechtlichen Gründen eine gesetzliche Grundlage voraussetzen.

Das vorliegende Gesetz ist ein Rahmengesetz, das in weitem Umfange der näheren Durchführungsbestimmungen bedarf. Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes zu bemerken:

Zu § 1²: Die durch den Luftschutz bedingten Verwaltungsaufgaben können nur vom Reich zweckmäßig durchgeführt werden. Die Zuständigkeit des Reichsministers der Luftfahrt ergibt sich aus der bestehenden Behördengliederung. Bei der Durchführung bedient sich der Reichsminister der Luftfahrt grundsätzlich der ordentlichen Polizeibehörden, deren Gliederung bis in die untersten Verwaltungsbezirke die Durchführung des Luftschutzes am besten gewährleistet. Die Art dieser Regelung erfordert die Mitwirkung des Reichsministers des Innern in grundsätzlichen Fragen. Soweit auch andere öffentliche Dienststellen und Einrichtungen in Anspruch genommen werden müssen, gilt dieser Grundsatz entsprechend. Die durch die Verwaltungshilfe entstehenden Kosten sind grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Nur wenn *besondere* Kosten entstehen, erstattet sie das Reich.

¹ Vorlage des RLUM: R 43 II/1298, Bl. 5–16; auch in: R 43 I/1473, Bl. 156–167; R 4701/18545, Bl. 389–400; PA, R 32820, unfol. Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 70.

² § 1 des Entwurfs lautete:

„(1) Der Luftschutz ist Aufgabe des Reichs; er obliegt dem Reichsminister der Luftfahrt.

(2) Der Reichsminister der Luftfahrt bedient sich bei der Durchführung des Luftschutzes neben den Dienststellen der Reichsluftfahrtverwaltung im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern der ordentlichen Polizei- und Polizeiaufsichtsbehörden; auch kann er andere Dienststellen und Einrichtungen der Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts in Anspruch nehmen. Falls hierdurch den Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts besondere Kosten entstehen, erstattet sie das Reich.“

Der letzte Satz von Abs. 2 wurde in der endgültigen Fassung (u. Anm. 13) als eigener Abs. 3 ausgegliedert und dafür eingefügt: „Der Reichsminister der Luftfahrt handelt hierbei in Fällen grundsätzlicher Art im Einvernehmen mit den zuständigen Reichsministern.“ Die Änderung entsprach einer Forderung des RIM vom 27. 4. 35, „daß nicht nur bei der Inanspruchnahme der ordentlichen Polizei- und Polizeiaufsichtsbehörden, sondern auch bei der Inanspruchnahme sonstiger Körperschaften und Einrichtungen, wie beispielsweise der Gemeinden und Gemeindeverbände, der T[echnischen] N[othilfe], der Feuerwehr, soweit sie noch nicht wie in Preußen als Polizeiexekutive den ordentlichen Polizeibehörden untersteht, mein Einvernehmen eingeholt wird“. Diesem Verlangen hatten sich die anderen Ressorts für die ihnen unterstellten Körperschaften und sonstigen Einrichtungen angeschlossen; das Erfordernis des Einvernehmens wurde aber schließlich auf Fälle „grundsätzlicher Art“ beschränkt. Schriftwechsel in: R 43 II/1298, Bl. 17–19, 22–28, 30–38.

Welche Kosten im einzelnen hierunter fallen, wird im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern und dem Reichsminister der Finanzen sowie gegebenenfalls den sonst zuständigen Reichsministern festgelegt werden (vgl. § 12).

Zu § 2: Während § 1 die Stellung des Staates im Luftschutz bestimmt, regeln die §§ 2 ff. die Pflichten der Bevölkerung im Luftschutz. Die ständige Entwicklung der Technik und die durch sie bedingte Änderung der Luftschutzmaßnahmen macht die weite Fassung des § 2 erforderlich³. Die Durchführungsbestimmungen werden der Luftschutzpflicht ihren Inhalt geben und ihre Grenzen im einzelnen umreißen. Die Erwähnung der öffentlich-rechtlichen Körperschaften im Absatz 3 soll klarstellen, daß diese Körperschaften neben den ihnen nach § 1 Absatz 2 übertragenen Hoheitsaufgaben dieselben Pflichten haben, wie sie jeder Volksgenosse hat.

Zu § 3⁴: Die Heranziehung der Bevölkerung zu persönlichen Diensten muß in weitem Rahmen möglich sein, weil im Falle des Aufrufs des Luftschutzes die Zahl der zur Verfügung stehenden Personen durch sonstige Erfassung stark geschmälert sein wird.

Zu § 4⁵: Die Durchführungsbestimmungen werden den Inhalt der sich aus den Luftschutzaufgaben ergebenden Pflichten im einzelnen näher regeln. Der Luftschutz umfaßt zur Zeit folgende Aufgaben: Die Feststellung, Beobachtung und Meldung von Luftfahrzeugen (Flugmeldedienst); die Warnung der Bevölkerung, der Behörden und Betriebe vor Luftangriffen (Luftschutzwarndienst); die Beseitigung der durch Luftangriffe hervorgerufenen Störungen und Schäden und die Hilfsleistung für Verletzte (Sicherheits- und Hilfsdienst); der Schutz von Wohngebäuden (Selbstschutz) und von gewerblichen Betrieben und Anlagen (Werkluftschutz); die Vorbereitung und Schulung der Bevölkerung für die Aufgaben des Luftschutzes (Luftschutzübungen).

Satz 2 stellt klar, daß die dauernde Entziehung und Beschränkung von Grundeigentum im Rahmen des sonst üblichen Enteignungsverfahrens, d.h. nicht im Wege der polizeilichen Verfügung, zu erfolgen hat (vergl. zu § 5).

Zu § 5⁶: § 5 stellt klar, daß die Heranziehung zur Luftschutzpflicht grundsätzlich durch polizeiliche Verfügung erfolgt. Damit ist auch der Rechtsmittelweg gegen die Heranziehung zur Luftschutzpflicht grundsätzlich geregelt; für ihn sind bis zur Erlassung eines Reichspolizeiverwaltungsgesetzes die einschlägigen Bestimmungen des Landespolizeirechts maßgebend.

Zu § 6⁷: Inwieweit bei Erfüllung der Luftschutzpflicht Vergütung oder Entschädigung zu gewähren ist, kann wegen der Verschiedenheit der Arbeitsgebiete und ihrer wirtschaftlichen Auswirkung nicht allgemein geregelt werden, sondern muß den Durchführungsbestimmungen vorbehalten bleiben.

³ § 2 der Vorlage lautete:

„(1) Alle Deutschen sind zu Dienst- und Sachleistungen sowie zu sonstigen Handlungen, Duldungen und Unterlassungen verpflichtet, die zur Durchführung des Luftschutzes erforderlich sind (Luftschutzpflicht).“

(2) Ausländer und Staatenlose, die im Deutschen Reich Wohnsitz, Aufenthalt oder Vermögen haben, sind luftschutzpflichtig, soweit nicht Staatsverträge oder allgemein anerkannte Regeln des Völkerrechts entgegenstehen.

(3) Luftschutzpflichtig sind ferner alle juristischen Personen, nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, Anstalten und Einrichtungen öffentlichen und privaten Rechts, soweit sie im Deutschen Reich Sitz, Niederlassung oder Vermögen haben.“

Bezüglich der in Abs. 3 genannten Institutionen wünschte der RIM ebenso wie zu § 1 (2) das Einvernehmen des jeweils zuständigen Reichsministers vorgeschrieben, da es nicht angehe, daß diese „auf dem Wege über die Luftschutzpflicht zu Ausgaben genötigt werden, die in ihrem Etat nicht vorgesehen sind und deren Aufbringung ihnen mit Rücksicht auf ihre sonstigen Aufgaben nicht zugemutet werden kann“; RIM an RLUM, 27. 4. 35; R 43 II/1298, Bl. 17 f. Er ließ die Forderung aber dann mit Blick auf den allgemeinen Zustimmungsvorbehalt zu den Durchführungsbestimmungen in § 12 (u. Anm. 13) wieder fallen.

⁴ § 3: „Personen, die infolge ihres Lebensalters oder ihres Gesundheitszustandes ungeeignet erscheinen, dürfen zu persönlichen Diensten im Luftschutz nicht herangezogen werden. Das gleiche gilt für Personen, deren Heranziehung mit ihren Berufspflichten gegenüber der Volksgemeinschaft, insbesondere mit den Pflichten eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses, nicht zu vereinbaren ist.“

⁵ § 4: „Umfang und Inhalt der Luftschutzpflicht werden in den Durchführungsbestimmungen festgelegt. Die dauernde Entziehung oder Beschränkung von Grundeigentum richtet sich nach den Enteignungsgesetzen.“

⁶ § 5: „Die Heranziehung zur Luftschutzpflicht erfolgt, soweit die Durchführungsbestimmungen nichts anderes vorschreiben, durch polizeiliche Verfügung.“

⁷ § 6: „Ob und in welchem Umfange bei Erfüllung der Luftschutzpflicht Vergütung oder Entschädigung zu gewähren ist, wird in den Durchführungsbestimmungen geregelt. Für die Leistung persönlicher Dienste wird grundsätzlich keine Vergütung gewährt.“

Bei dem Wesen des zivilen Luftschutzes als einer nur mit Hilfe aller zu lösenden Aufgabe kann für Leistungen persönlicher Dienste grundsätzlich keine Vergütung gewährt werden.

Zu § 7⁸: Satz 1 ist eine Ergänzung der Bestimmungen gegen den unlauteren Wettbewerb. Darüber hinaus ist nach Satz 2 der private Lebenskreis des einzelnen gegen die Preisgabe von Geheimnissen zu schützen, weil die Maßnahmen des Luftschutzes mehr als andere behördliche Maßnahmen in ihn eindringen.

Zu § 8⁹: Die im § 8 vorgesehene Genehmigungspflicht soll verhindern, daß die Bevölkerung auf dem ausschließlich unter öffentlichen Gesichtspunkten zu würdigenden Luftschutzgebiet unsachgemäß unterrichtet oder aus privatwirtschaftlichen Gründen übervorteilt wird.

Zu §§ 9 und 10: Die Strafbestimmungen fließen aus den vorstehend umrissenen Pflichten der Bevölkerung¹⁰; § 360 Ziff. 10 [StGB] behält daneben seine Geltung.

Zu § 11¹¹: Durch diese Vorschrift sind außer den Betrieben im Geschäftsbereich des Reichsluftfahrtministeriums grundsätzlich alle Personen des hoheitlichen Luftschutzes (Flugmelde- und Luftschutzwarndienst, Sicherheits- und Hilfsdienst) sozialunfallversichert, ebenso auch alle Personen, die im übrigen Luftschutz (Selbstschutz und Werkluftschutz) an den vom Reichsminister der Luftfahrt anerkannten Luftschutzübungen oder Betrieben zur Luftschutzausbildung teilnehmen (Ziff. 2). Soweit es sich um Luftschutzübungen handelt, ist allerdings der Kreis der Versicherten auf die Personen beschränkt, die zu *besonderer* Tätigkeit herangezogen werden (Ziff. 3). Träger der Sozialunfallversicherung ist gemäß § 624 RVO das Reich, soweit es sich um Betriebe handelt, die auf seine Rechnung gehen. Diese Vorschrift wird dahin erweitert, daß das Reich bei den vom Reichsminister der Luftfahrt anerkannten Luftschutzübungen oder Betrieben zur Luftschutzausbildung auch dann Versicherungsträger sein soll, wenn sie *nicht* auf seine Rechnung gehen, z.B. Schulen des Reichsluftschutzbundes¹². Eine Ausnahme hiervon soll nur gemacht werden, wenn es sich um Betriebe oder Tätigkeiten handelt, die bereits Bestandteile eines anderen der Unfallversicherung unterliegenden Betriebes sind, z.B. im Werkluftschutz (Ziff. 6).

Zu § 12¹³: Im Hinblick auf die bei der Durchführung des Luftschutzgesetzes notwendig werdenden Maßnahmen anderer Ressorts wird der Reichsminister der Luftfahrt vor Erlaß der Durchführungsbestimmungen das Einvernehmen der jeweils zuständigen Reichsminister herbeiführen.

⁸ § 7: „Die im Luftschutz tätigen Personen dürfen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die sie bei Wahrnehmung ihres Dienstes erfahren, nicht unbefugt verwerten oder an andere mitteilen; über andere Tatsachen, an deren Nichtbekanntwerden die Betroffenen ein berechtigtes Interesse haben, ist Verschwiegenheit zu bewahren.“ – In der endgültigen Fassung wurde auf Anregung des RWiM die Verschwiegenheitspflicht nach Satz 1 auf die gesamten „Geschäfts- und Betriebsverhältnisse“ ausgedehnt; R 43 II/1298, Bl. 21, 29.

⁹ § 8: „Wer Gerät oder Mittel für den Luftschutz vertreiben oder über Fragen des Luftschutzes Unterricht erteilen, Vorträge halten, Druckschriften veröffentlichen oder sonst verbreiten, Bilder oder Filme öffentlich vorführen oder Luftschutzausstellungen veranstalten will, bedarf der Genehmigung des Reichsministers der Luftfahrt oder der von ihm bestimmten Stellen.“

¹⁰ Nach § 9 wurden Zuwiderhandlungen gegen die §§ 2 und 8 mit Geldstrafe bis 150 RM oder Haft, im Wiederholungsfälle oder bei Verstoß gegen § 7 mit Geldstrafe in unbegrenzter Höhe oder Haft bestraft. Nach § 10 konnte bei Aufforderung oder Anreizung zur Nichterfüllung der Luftschutzpflicht in besonders schweren Fällen auf Zuchthaus erkannt werden.

Nach dem Inkrafttreten des LuftschutzG erließen vereinzelt Gerichte in Verkennung der Tatsache, daß es sich nur um ein Rahmengesetz handelte, das als solches noch keine Teilnahmepflicht an LS-Lehrgängen, Übungen etc. begründete, Strafurteile gegen diejenigen, die einem Einberufungsbefehl nicht nachkamen. Der RJuM wies aufgrund einer Anregung des RIM durch vertraul. RdVf. vom 13. 8. 36 die Justizbehörden an, „daß, solange Inhalt und Umfang der Luftschutzpflicht nicht im Verordnungswege festgelegt ist, eine Bestrafung wegen Nichterfüllung oder Hinderung an der Erfüllung der Luftschutzpflicht [...] nicht in Betracht kommt“; R 3001/10827, Bl. 124 ff., 141.

¹¹ § 11 regelte im einzelnen die Aufnahme von Organen und Veranstaltungen des Luftschutzes in den Unfallschutz der Reichsversicherungsordnung (RVO).

¹² Der bereits im April 1933 gegründete Reichsluftschutzbund (RLB) war aus Tarnungsgründen formell als eingetragener Verein organisiert; s. ABSOLON III S. 67 f.

¹³ § 12: „Der Reichsminister der Luftfahrt wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den zuständigen Reichsministern zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften zu erlassen. Darin kann angeordnet werden, daß der Reichsminister der Luftfahrt die ihm nach diesem Gesetz zustehenden Befugnisse auf eine andere Behörde übertragen kann.“

Zur Verabschiedung des LuftschutzG am 26. 6. 35 s. Dok. Nr. 178 P. 8.

Zitierhinweis

Nr. 145 Begründung der Kabinettsvorlage eines Luftschutzgesetzes. 17. April 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d145>